

בענין:

שלומי בן עזרא
ע"י ב"כ עוה"ד אריאל פלביאן ואח'
רח' הגנים 28, חיפה

התובע

נ ג ד

1. יצחק אדרי
 2. קטורה יעקב
- שניהם מרחוב אלון 155, עתלית

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. זוהי תביעה לתשלום חוב כספי בסך -4,498 ₪ שהגישה נציגות הבית בתאריך 9.10.02 בגין בית ברחוב אלון 155, עתלית בגוש 10545 חלקה 178 נגד בעלים של דירה באותו בית משותף בשל סירובם של האחרונים לשלם את חלקם בהוצאות אחזקת גג הבית המהווה רכוש משותף.
2. כתב-התביעה הוגש נגד שני נתבעים הגם שבגוף התביעה מאוזכרים שלושה נתבעים והסעד מבוקש נגד כולם. שעטנז זה לא ברור ונסיתי לברור את העובדות מתוך נתונים אחרים בתיק. עולה מהם כי ביום 10.10.95 שילם התובע -1,200 ₪ וביום 20.9.96 שילם -4,600 ₪. בקבלות שנמסרו בידי כנגד אותם תשלומים מצוין כי התשלום הוא עבור ביצוע עבודת איטום גג.
3. בכתב-ההגנה שהגישו הנתבעים 1 ו-2 הם טענו כי התובע, אם אכן ביצע עבודה כלשהי על הגג, דבר המוכחש על ידם, הרי עשה זאת מיוזמתו ועל דעת עצמו מבלי לשתפם. הנתבעים גם טענו לשיהוי, מה גם שמעולם לא נדרשו לייתן הסכמה לעבודות כלשהן שבוצעו על ידי התובע, אם בכלל.
4. במהלך הדיון בפני הובאו הראיות הבאות:

(א) התובע העיד כי בעטיין של נזילות בגג הבית שגרמו לרטיבות בדירתו הממוקמת מתחת לגג הוא עשה איטום. לדבריו שוחח עם השכנים לפני כן ואלו השיבו כי הוא רשאי לעשות והכל יהיה בסדר. לדבריו הם אף הינחו את קבלן האיטום אפוא הנזילות כדי שהעבודה תיעשה באופן יעיל. כאשר ביקש את חלקם באיטום השיבו לו, כל שכן בתורו, כי ישלם לאחר ששכן אחר כבר ישלם. בהגנותו הודה התובע כי אינו זוכר כל כך את השיחות בקשר לגג בשל השנים הרבות שחלפו מאז. הוא שכר את שירותיו של קבלן האיטום הטוב ביותר באותה עת על

פי נסיונו האישי מבניית ארבעה בתים קודם לכן. לעד לא היה הסבר מניח את הדעת על שום מה המתין שבע שנים לגביית החוב. למיטב ידיעתו מאז ביצע איטום לגג לא בוצע איטום נוסף הואיל ולא היה בכך צורך. בידי העד היה עותק מקורי של חשבונית התשלום השניה, זו על סך 4,600.- ₪.

(ז) מטעם התובע העיד מר מאיר אסולין, מי שכנטען ביצע את האיטום על הגג ובתמורה קיבל מהתובע את הסכומים הנקובים בכתב-התביעה. לדבריו המבנה טרומי ולכן צריך היה לבצע איטום על הגג כולו ולא ניתן היה לבצע עבודה יעילה רק מעל דירת התובע המהווה חצי הגג. עד זה הסביר את מהלך העבודה שביצע בגינה ניתנה אחריות לחמש שנים. קודם שביצע את העבודה ביקר בדירת התובע ובדירה המשיקה לה והתרשם מהרטיבות הנטענת. העד לא זיהה אף לא אחד מהנתבעים שהיו באולם הדיונים, שהם בעלי הדירות בקומה התחתונה של אותו בית משותף. העד זכר כי ביצע לתובע עבודות נוספות, אולם במועד מאוחר יותר למועד האיטום בבית הנדון.

(ג) נתבע מס' 1 שדירתו בקומה נמוכה יותר מזו של התובע ולא אנכית לה העיד כי התובע מעולם לא פנה אליו בענין הגג ומעולם לא ביקש כסף בגין איטום גג. לראשונה התוודע נתבע זה לנושא הגג רק משקיבל את כתב-התביעה. התובע העיד כי לפני כשנה וחצי בוצע איטום לגג, מחציתו על ידי התובע או מי מטעמו ומחציתו האחרת, זו המחפה על דירתו והדירה האנכית מעל, על ידי בעלי אותם שתי דירות. בידי הנתבע חשבונית-מס לעבודה זו. הנתבע הלן על רטיבות שחדרה לדירתו במשך שנים רבות עד שביצע את האיטום לפני כשנה וחצי כאמור.

(ד) נתבע מס' 2 העיד כי אכן בשנת 1996 התובע הודיע לו כי אטם את הגג והוא דחה את הטענה בנימוק שלא ראה שום עבודה מבוצעת על הגג. הוא ביקש לראות קבלות ואלו מעולם לא הונחו בפניו. ובכלל הוא הלן כלפי התובע על כך שדורש כספים מבלי שנועץ בו קודם לביצוע האיטום. העד גם תיאר את גג הבית כעתיר שברי זכוכית ופחיות, מה שמלמד כי לא בוצע לו איטום. הנתבע מניח שהעילה לתביעה היא חיובו של התובע לשלם לנתבע כספים במסגרת הליך משפטי אחר.

5. אין מחלוקת על כך שהתובע אינו משמש נציגות הבית המשותף, הוא אף לא טוען זאת. ענין לנו אפוא בבעל דירה הטוען כי הוציא כספים לאחזקת הרכוש המשותף ועותר עתה להשבת החלקים היחסיים מבעלי הדירות האחרים. על פי הפסיקה חובה על בעל דירה כזה להקדים ולהודיע על כך לבעלי הדירות האחרים כדי שתעמוד להם ההזדמנות לבדוק את הנטען על ידו, ואם בכל זאת נשא בהוצאה באופן עצמי יהיה זכאי להשתתפות יתר בעלי הדירות על פי חלקיהם היחסיים אם יעמוד בהוכחת ארבעה תנאים מצטברים: כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות שהוציא היו סבירות בנסיבות הענין, כי התיקון שנעשה היה מחויב המציאות, כי התיקון בוצע ברמה נאותה. ראה ע"א (ים) 179/84 פס"ם תשמ"ה ג', 418.

6. על פי חומר הראיות שהונח בפני לא הרים התובע את נטל הראיה המוטל עליו ולא הוכיח את ארבעה התנאים המצטברים דלעיל. יתרה מכך, הוא גם לא עמד בתנאי המקדמי של יידוע בעלי הדירות האחרים אודות העבודה שבדעתו לעשות. לא השתכנעתי כי העבודה, אם אכן בוצעה, הייתה ברמה נאותה שאם לא כן לא היו חודרים מי-גשם לדירת הנתבע יצחק אדר, ועדותו אודות רטיבות ממנה דירתו סבלה כל השנים אמינה בעיני. גם אמינה עדותו בדבר איטום שבוצע הן על ידו והן על ידי השכן הגר מעליו את מחצית הגג בד-בבד עם איטום המחצית האחרת של הגג על ידי התובע, והכל לפני כשנה וחצי. גם לא השתכנעתי שהיתה דחיפות בעבודה במידה שלא איפשרה התייעצות עם יתר בעלי הדירות קודם לביצוע העבודה. ואפנה לחשבונית-המס הראשונה, זו על סך של -1,200 ₪ שהוצאה בחודש אוקטובר 1995, זמן רב דיו קודם לבוא הגשמים. התובע כלל לא מכחיש את העובדה שלא נועץ בנתבעים קודם להזמנת עבודת האיטום.
7. חלוף הזמן מאז ביצוע העבודה עומד לתובע לרועץ: בעוד הוא זכר שקבלן האיטום עבד עבורו עוד קודם לכן, מה שאיפשר לו להתרשם ממידת המומחיות, הרי שקבלן האיטום זכר כי הייתה זו לו עבודת האיטום הראשונה עבור התובע.
8. מעצם העובדה שלדרישה הכספית אין שום תימוכין בכתב, ותביעה עליה באה ביום האחרון לפני תום תקופת ההתיישנות מעמידה בספק את אמינות הזכרון של התובע אודות הנסיבות המדויקות של ההוצאה הכספית נושא התביעה.
9. משלא הרים התובע את נטל הראיה המתבקש אני דוחה את התביעה. אני מחייבת אותו לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות משפט בסך של -500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (10.10.02) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' כח' באדר א' תשס"ג (2.3.03)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/